CÓDIGO 10 — HÁBITAT Y TERRITORIO

Versión: V1.8
Alineación declarada: Constitución V.37; Código 1 V1.12; Código 2 V1.9; Código 3 V1.10; Código 4 V1.10; Código 5 V1.7; Código 6 V1.9; Código 7 V1.10; Código 8 V1.7; C.1-Annex A V1.7; Código 9 V3.4; Código 11 V1.6; Código 12 V1.7; Código 13 V1.9; Código 14 V1.10; Código 15 V1.12; Código 16 V1.10.

Art. 1 — Objeto, definiciones y naturaleza jurídica

1. El presente Código regula:

   a) el destino de uso del suelo;

   b) el consumo de suelo;

   c) la regeneración de los hábitats;

   d) la protección de los corredores ecológicos;

   e) el establecimiento de las franjas de protección para la polinización y la salud;

   f) el Catastro territorial federado;

   g) la georreferenciación de las infraestructuras comunes;

   h) el subsuelo, los yacimientos y el inventario de los materiales recuperables.

2. A efectos del presente Código, se entiende por:

   a) **hábitat:** conjunto de los componentes y de las funciones territoriales, incluidos el suelo fértil, el suelo edificado, el suelo degradado, el suelo agrícola temporalmente no fértil, las áreas seminaturales, los corredores ecológicos, las franjas de protección, las zonas húmedas, los bosques de proximidad y las infraestructuras territoriales para la captación y el almacenamiento del agua agrícola;

   b) **consumo bruto de suelo:** ocupación de suelo fértil mediante transformación edificatoria o de infraestructura o mediante impermeabilización, con independencia de eventuales compensaciones;

   c) **consumo neto de suelo:** consumo bruto descontadas las superficies regeneradas y devueltas a una funcionalidad fértil equivalente en la misma cuenca territorial y en el período de referencia. La equivalencia y el período los define la STV Regeneración prevista en el artículo 5, apartado 3. El período es, por regla general, anual;

   d) **ocupación irreversible:** transformación del suelo que conlleva impermeabilización permanente, eliminación de la capa fértil o pérdida de funcionalidad que no puede restablecerse sin una intervención estructural de regeneración;

   e) **ocupación reversible:** uso temporal del suelo que conserva íntegramente la capa fértil y permite el restablecimiento completo de la funcionalidad definida por la STV Regeneración en un plazo de veinticuatro meses. Si el restablecimiento no se produce en ese plazo, la ocupación se clasifica como consumo bruto a partir de la fecha inicial de la ocupación;

   f) **recursos minerales:** los metales, los minerales y las rocas en estado natural, en el subsuelo o en afloramientos, y los contenidos en vertederos y en depósitos de residuos de extracciones pasadas, mientras no se recuperen; no comprenden el agua, regulada por el Código 8;

   g) **yacimiento:** concentración de recursos minerales comprobada e inscrita en el Catastro;

   h) **cuenca territorial:** el territorio del Círculo 2 al que pertenece el Círculo 1 interesado. No coincide con la cuenca hidrográfica, que para el agua está regulada por el artículo 6-bis, apartado 7, del Código 8.

3. Son bienes comunes de infraestructura inalienables:

   a) el suelo fértil perteneciente al Círculo 1;

   b) los corredores ecológicos federados;

   c) el Catastro territorial federado;

   d) las franjas de protección para la polinización y la salud;

e) el banco territorial seminatural;

f) el subsuelo y los recursos minerales. Esta calificación no restringe el significado de las palabras «tierra» y «suelo» usadas por la Constitución.

4. La calificación territorial del suelo se determina en función de su función ecológica y territorial, tal como está registrada en el Catastro territorial federado. No depende del uso anterior del suelo ni de eventuales pretensiones de propiedad individual.
5. La clasificación como suelo fértil, agrícola, seminatural, degradado, temporalmente no fértil, corredor, franja de protección o área edificada no determina, por sí sola, ninguna calificación de propiedad.
6. La clasificación de un suelo agrícola como temporalmente no fértil solo se admite si existe un registro técnico motivado del Consejo Agroecológico, con el dictamen obligatorio del Consejo de Hábitat y Territorio. El registro indica las causas, el plan de restablecimiento de la fertilidad y el plazo de reexamen, no superior a doce meses y prorrogable una sola vez.
7. Hasta el resultado positivo del reexamen y una deliberación posterior sobre el destino, se mantiene la presunción de destino agrícola y se prohíbe la transformación para uso edificatorio.

Art. 2 — Principios

1. **Objetivo de consumo neto cero.** Se prohíbe el consumo neto de suelo fértil. Toda ocupación irreversible de suelo fértil debe compensarse en la misma cuenca territorial con una regeneración equivalente, según el artículo 4, apartado 4, y la STV Regeneración. El régimen del consumo bruto lo establece el artículo 5, apartado 1.
2. **Regeneración prioritaria.** La reutilización, la recuperación, la densificación ecológica y la desimpermeabilización tienen prioridad sobre cualquier nueva edificación.
3. **Conexión ecológica federada.** Cada Círculo 1 garantiza al menos una conexión ecológica funcional con la red federada, constituida por uno o más corredores ecológicos. La anchura, la continuidad, la cubierta vegetal y la funcionalidad las define la STV Hábitat.
4. **Franja de protección para la polinización.** Alrededor de los refugios para polinizadores previstos en el artículo 6-bis del Código 9 se establece una franja de protección territorial. En su interior se aplican las prohibiciones de tratamiento previstas en el Código 9, artículo 2, apartado 4, letra b), y las prohibiciones previstas en el artículo 6-bis, apartado 5, letra c), del mismo Código.
5. Las prohibiciones territoriales se aplican también cuando un tratamiento esté contemplado de otro modo por una STV, salvo las excepciones expresamente previstas por el Código 9 y por el presente artículo.
6. Una excepción a las prohibiciones en la franja de protección solo se admite en caso de emergencia fitosanitaria extrema prevista en el Código 9, artículo 2, apartado 4, letra d), y solo para los productos allí admitidos. Las prohibiciones de la letra b) del mismo apartado no admiten excepción. La intervención de socorro a las colonias sigue el artículo 6-bis, apartado 5, letra c), del Código 9 y no requiere excepción.

La excepción la delibera la Asamblea a propuesta del Consejo Agroecológico, previo acuerdo con el Consejo de Hábitat y Territorio y obtención del dictamen obligatorio del Consejo de Biodiversidad. La decisión indica la duración, la trazabilidad, el Plan de Salida y las modalidades de registro en el nodo de la Red Agroecológica Federada.

7. **Transparencia territorial.** La información territorial se gestiona según los niveles de acceso del artículo 7 y el Código 7, artículo 2.2.
8. **Reversibilidad.** Toda intervención territorial comprende un plan de reversibilidad y de restablecimiento de la fertilidad, proporcionado a la naturaleza de la intervención.

Art. 3 — Consejo de Hábitat y Territorio

1. Cada Círculo 1 constituye el Consejo de Hábitat y Territorio, compuesto por tres a cinco miembros con

competencias L2 o L3 en edafología, ecología, urbanismo ecológico, cartografía o regeneración.

2. Los integrantes se sortean según el artículo 12-bis del Código 3, permanecen en el cargo un año y no pueden ser sorteados de nuevo en el mismo Consejo antes de doce meses desde el final del mandato.

3. El Consejo de Hábitat y Territorio:

   a) elabora y actualiza el mapa territorial y el Catastro;

   b) verifica el consumo de suelo y la realización efectiva de las compensaciones;

   c) define los corredores ecológicos y las franjas de protección;

   d) se encarga de la georreferenciación de los refugios para polinizadores, de los campos de la Cesta, de los bancos de semillas y de las infraestructuras hídricas agrícolas previstas en los Códigos 8 y 9;

   e) propone y actualiza las STV Hábitat, Regeneración del suelo y Corredores;

   f) alimenta el Registro de Dependencias del Código 15 para las dependencias territoriales a que se refiere el artículo 8, apartado 5;

   g) coordina su actividad con los Consejos de Energía y Agua del Código 8, Agroecológico del Código 9, de Biodiversidad del Código 13 y de Producción del C.1-Annex A;

   h) lleva el inventario de los materiales recuperables previsto en el artículo 8-bis.

4. Los actos del Consejo se distinguen en:

   a) actos técnicos reglados, adoptados en ejecución de una STV vigente;

   b) propuestas y decisiones discrecionales, adoptadas según el método del consenso previsto en el Código 3, previa publicación durante al menos setenta y dos horas.

5. Los dictámenes de los demás Consejos son obligatorios cuando así lo prevé el presente Código. El dictamen obligatorio no transfiere al Consejo consultado la competencia deliberativa o técnica sobre el acto, salvo los casos de validación conjunta o de dictamen vinculante expresamente previstos.

6. En caso de conflicto entre dictámenes, el Consejo competente para el acto documenta las posiciones y motiva la decisión aplicando los parámetros especializados según el siguiente reparto:

   a) el Consejo de Biodiversidad del Código 13 determina los parámetros de biodiversidad, bienestar animal y protección de las colonias;

   b) el Consejo Agroecológico del Código 9 determina los parámetros de uso agroecológico, cultivos, refugios para polinizadores y necesidades de la Cesta;

   c) el Consejo de Energía y Agua del Código 8 determina los parámetros de gestión funcional del agua, calidad y mantenimiento de la red;

   d) el Consejo de Seguridad del Código 14 determina los parámetros de seguridad general;

   e) el Consejo de Hábitat y Territorio determina los parámetros de destino de uso, localización, consumo de suelo, Catastro y restricciones territoriales.

7. El reparto del apartado 6 no atribuye a un Consejo competencia sobre aspectos asignados a otro y no exime de la obligación de coordinación cuando una decisión afecte a varios parámetros.

Art. 4 — Destino de uso y mapa territorial

1. Cada Círculo 1 adopta y mantiene actualizado un mapa territorial que contiene al menos:

   a) el suelo agrícola de la Cesta;

   b) el suelo agrícola temporalmente no fértil conforme al artículo 1, apartados 6 y 7;

   c) el suelo edificado y regenerable;

   d) el suelo degradado;

   e) los corredores ecológicos;

   f) las franjas de protección;

   g) los bosques, las zonas húmedas, las áreas seminaturales y los santuarios;

   h) los refugios para polinizadores, los campos, los bancos de semillas y las infraestructuras previstas

en los Códigos 8 y 9;

i) las porciones confiadas mediante Pacto de Convivencia Autónoma y la cuota reservada conforme al artículo 4-bis.

2. El destino de uso lo delibera la Asamblea a propuesta del Consejo de Hábitat y Territorio, con:

   a) el dictamen obligatorio del Consejo Agroecológico para las áreas agrícolas;

   b) el dictamen obligatorio del Consejo de Biodiversidad para los corredores ecológicos y las franjas de protección.

3. Los dictámenes no transfieren la competencia deliberativa o técnica, salvo las excepciones expresas del presente Código.

4. La modificación del destino de suelo fértil agrícola a suelo edificable solo se admite si concurren conjuntamente todas las condiciones siguientes:

   a) se demuestra y documenta la ausencia de alternativas basadas en la reutilización o en la regeneración;

   b) se prepara una compensación territorial y ecológica equivalente según la STV Regeneración;

   c) la compensación asegura, por separado y de forma acumulativa, la equivalencia de la función fértil y la de la función ecológica;

   d) se obtiene el dictamen del Consejo Agroecológico sobre la pérdida de la función fértil y sobre la compensación de la letra c); el dictamen negativo es vinculante para la protección de los límites ecológicos, conforme al artículo 8 del Código 3, y constituye una excepción expresa a la regla general del artículo 3, apartado 5;

   e) la Asamblea General aprueba la modificación por mayoría calificada.

5. La deliberación indica la localización, la extensión, la duración, las compensaciones, los responsables y las modalidades de verificación.

Art. 4-bis — Pacto de Convivencia Autónoma

1. El presente artículo desarrolla los artículos 4.9, letra c), 4.9-bis, 4.9-ter y 7.3-bis de la Constitución. El Pacto de Convivencia Autónoma se celebra entre la persona no confederada, o su núcleo, y el Círculo 1. Por el Círculo 1 lo celebra la Asamblea, a propuesta del Consejo de Hábitat y Territorio y según el artículo 4, apartado 2, en un plazo de treinta días desde la solicitud. El Pacto no puede negarse a quien acepta sus condiciones, salvo la insuficiencia de la capacidad de carga documentada conforme al apartado 4. Contra la negativa, contra el acto del apartado 4 y contra la determinación de la porción cabe recurso conforme al artículo 9, apartado 4.

2. El Pacto indica al menos:

   a) la porción de tierra y, cuando esté disponible, la vivienda confiadas en custodia de uso, con los límites registrados en el Catastro;

   b) las restricciones ecológicas: las prohibiciones del artículo 9 del presente Código, del artículo 9, apartado 1, letras a), g), h) e i), del Código 9 y del artículo 10 del Código 13, las franjas de protección y la conexión ecológica de los artículos 2 y 6;

   c) el respeto del desarme previsto en el artículo 16 de la Constitución;

   d) el acceso al agua potable, conforme al artículo 4-bis del Código 8, al agua necesaria para la porción y a la atención de urgencia vital;

   e) la ausencia de retiradas ordinarias de los Almacenes y las modalidades del eventual intercambio de excedentes reales, sin ganancia y sin atribución de CdR;

   f) para los menores del núcleo, el acceso a la atención sanitaria, al aprendizaje y a la protección de los Códigos 5, 6 y 12 en las mismas condiciones que los menores miembros;

   g) las modalidades de verificación y de revisión.

A la persona que vive mediante Pacto no se le aplican la CBO ni las demás obligaciones reservadas a los miembros; se le aplican las condiciones del Pacto y las reglas que la Constitución y los Códigos dirigen a

cualquier persona que se encuentre en el territorio.

3. La porción se registra en el mapa territorial en la categoría del artículo 4, apartado 1, letra i). Sigue siendo un Bien Común inalienable y vuelve a la custodia del Círculo al terminar el uso. El Pacto no constituye cesión del control conforme al artículo 9, apartado 1, letra f), del Código 9.

4. La capacidad de carga la documenta el Consejo de Hábitat y Territorio, con el dictamen obligatorio del Consejo Agroecológico y del Consejo de Energía y Agua, en un acto público que indica la tierra y el agua necesarias para la autosuficiencia de la persona o del núcleo y las disponibles. El Pacto no puede negarse por capacidad de carga mientras la cuota del apartado 5 no esté íntegramente confiada.

5. Cada Círculo 1 reserva al Pacto una cuota de tierra, registrada en el mapa, suficiente para la autosuficiencia de al menos una persona por cada cien residentes o fracción de cien. Mientras no esté confiada, la Comunidad puede usar la cuota solo con ocupación reversible, y la cuota se pone a disposición en un plazo de noventa días desde la celebración del Pacto. La obligación se acepta con el acto de adhesión previsto en el artículo 38.1 de la Constitución y no deriva de un poder de un Círculo superior.

6. Si el Pacto se niega por capacidad de carga, el Círculo 1 informa sin demora al Círculo 2, que en un plazo de treinta días, a través de sus portavoces y sobre la base de los mapas, determina un Círculo 1 con cuota disponible, teniendo en cuenta las preferencias de la persona y la proximidad. El Círculo 1 determinado celebra el Pacto sobre su propia cuota conforme al apartado 1. Si las cuotas del Círculo 2 están agotadas, el caso pasa al Círculo 3, con la misma obligación y el mismo plazo. Cuando las necesidades de un núcleo superan la cuota de cada Círculo 1, la porción puede formarse con cuotas de Círculos 1 colindantes; el Pacto lo celebra el Círculo 1 que pone a disposición la parte mayor. Si ni siquiera en el Círculo 3 hay una cuota suficiente disponible, la porción se asigna sobre la primera cuota que quede disponible, según el orden de las solicitudes, y el Círculo 1 cuya cuota esté íntegramente confiada la reconstituye en un plazo de doce meses, dentro de los límites de la capacidad de carga.

7. Desde la solicitud del Pacto hasta la entrega de la porción, la persona que acepta sus condiciones ejerce el derecho de residencia del artículo 4.9, letra c), de la Constitución: no se le aplica el límite de catorce días de la hospitalidad temporal. El Círculo 1 en el que se encuentra le asegura vivienda en una Casa Puente o en el área de estacionamiento equipada, el acceso a la Cesta según las necesidades reales y la CBO en movilidad cuando sea compatible, según el artículo 6-ter del Código 11. La acogida es provisional, se limita al tiempo necesario para la entrega y cesa con ella. Cesa además si la persona rechaza sin justificación la porción determinada conforme a los apartados 1 o 6 o revoca la aceptación de las condiciones; se aplica entonces el artículo 32-bis, apartado 2, del Código 4.

8. El Pacto es por tiempo indefinido. Cesa por retiro de la persona, que siempre es posible, por su ingreso o regreso a la Confederación, por falta de uso de la porción prolongada más de doce meses sin justificación, comprobada según el Código 4, o por reubicación conforme al artículo 32-bis del Código 4. El cese no impide solicitar un nuevo Pacto. La infracción de las condiciones se trata según el Código 4 y solo puede dar lugar a la revisión prevista en el artículo 32-bis del mismo Código.

9. Durante la transición, el Pacto se celebra en las formas permitidas por la ley vigente y comprende la aceptación del Capítulo V del Código 4, conforme a su artículo 37, apartado 1. Mientras no exista una Cuenca, la búsqueda del apartado 6 la realiza el Círculo piloto con los demás Círculos piloto y con las entidades afines disponibles; entretanto se aplica el apartado 7.

10. A la persona que deja de ser miembro conforme al artículo 7.3-bis de la Constitución, la porción la asigna el Tribunal de Garantía, conforme al artículo 29, apartado 6-bis, del Código 4, sobre la cuota del apartado 5. El Consejo de Hábitat y Territorio la determina y la registra en el Catastro. La porción se asigna sin vivienda, aunque haya alguna disponible, y sin herramientas ni otros bienes de la Comunidad; la persona puede construir en ella un refugio con sus propios medios, respetando las restricciones del apartado 2, letra b). Se aplican el apartado 2, letras b) a g), y los apartados 3, 6 y 8; no se aplica el apartado 7, porque la persona sigue siendo miembro hasta la entrega. Con la readmisión, la porción vuelve a la cuota.

Art. 5 — Consumo de suelo y regeneración

1. Se prohíbe el consumo neto de suelo fértil. El consumo bruto solo se admite si va acompañado de un plan de compensación aprobado conforme al artículo 4, apartado 4, que garantice un saldo neto igual a cero en el período de referencia.
2. La ocupación reversible definida en el artículo 1, apartado 2, letra e), no constituye consumo bruto si el suelo se restablece en el plazo previsto.
3. La STV Regeneración regula al menos:
    a) las técnicas de desimpermeabilización;
    b) la descontaminación ligera;
    c) el aumento de la materia orgánica;
    d) la reforestación de proximidad;
    e) los parámetros de equivalencia de las compensaciones;
    f) el período de referencia y las modalidades de verificación.
4. Se establece un inventario de los suelos degradados. La regeneración es prioritaria para las áreas necesarias para las funciones de la Cesta de nivel 1–3.
5. Las intervenciones anteriores incompatibles existentes en la fecha de entrada en vigor se censan en el mapa y se señalan como tales. Se someten a un plan de adecuación o de regeneración con un plazo final cierto conforme al artículo 10, apartado 7. La inclusión en el itinerario de adecuación no conlleva automáticamente una sanción territorial.

Art. 6 — Corredores ecológicos y franjas de protección

1. Cada Círculo 1 activa y mantiene la conexión ecológica prevista en el artículo 2, apartado 3.
2. La franja de protección para la polinización tiene un radio mínimo de quinientos metros desde el refugio para polinizadores.
3. La STV Polinizadores prevista en el artículo 6-bis del Código 9 puede ampliar el radio en función de la exposición, de los vientos y de los cultivos presentes. Solo puede reducirlo si existen características morfológicas documentadas, dentro de un límite técnico definido por la misma STV y en ningún caso inferior a doscientos metros. La reducción requiere motivación técnica y el dictamen obligatorio del Consejo de Biodiversidad.
4. Quien tenga intención de efectuar en la franja un tratamiento admitido comunica la intervención al Consejo Agroecológico y al Consejo de Hábitat y Territorio con al menos cuarenta y ocho horas de antelación, y la registra en el nodo de la Red Agroecológica Federada previsto en el artículo 7.
5. La comunicación indica al menos la localización, el producto, la dosis, el motivo y la duración. Constituye una obligación de información y no una autorización previa. El silencio de los Consejos no equivale ni a autorización ni a denegación.
6. En caso de emergencia fitosanitaria deliberada conforme al Código 9, el plazo de cuarenta y ocho horas puede ser objeto de excepción. La comunicación motivada se registra de inmediato o, si es técnicamente imposible, en el primer momento útil.
7. El Consejo de Hábitat y Territorio verifica la comunicación con el apoyo del Consejo Agroecológico. La falta de comunicación conlleva la suspensión del tratamiento y la activación de los procedimientos previstos en el Código 4.
8. Para los campos de la Cesta de nivel 1–2 se establece una franja de protección para la salud, en la que se prohíben las actividades contaminantes determinadas con el dictamen obligatorio del Consejo de Salud del Código 6.

Art. 7 — Catastro territorial federado y georreferenciación

1. Se establece el Catastro territorial federado, que comprende inventarios e información sobre suelos, corredores ecológicos, franjas de protección, refugios para polinizadores, infraestructuras hídricas agrícolas, yacimientos y materiales recuperables. Los datos públicos son agregados y no permiten la elaboración de perfiles, de conformidad con el Código 7, artículo 2.2.

2. El Catastro prevé los siguientes niveles de acceso:

   a) **nivel público:** mapa agregado con un nivel de detalle que no permita identificar a personas, refugios concretos, campos individuales ni infraestructuras sensibles;

   b) **nivel técnico:** datos georreferenciados de precisión, accesibles exclusivamente a los Consejos de Hábitat y Territorio, Agroecológico y de Biodiversidad y, para el inventario de los materiales recuperables, al Consejo de Producción, con fines técnicos documentados de seguridad, planificación o verificación de las franjas;

   c) **interoperabilidad federada:** intercambio de los datos necesarios entre Círculos con anonimización y respeto de las autorizaciones.

3. Los accesos al nivel técnico se registran con indicación de su finalidad. Se prohíbe la exportación no autorizada. Los registros de actividad de los accesos se conservan durante doce meses.

4. En cada nivel se aplica el principio del mínimo detalle necesario para impedir la identificación individual y proteger la seguridad de las infraestructuras sensibles.

5. Cada Círculo 1 activa un nodo de la Red Agroecológica Federada según el Código 7. El nodo alimenta el inventario federado y registra las comunicaciones previstas en el artículo 6, apartado 4.

Art. 8 — Agua agrícola, territorio y dependencias

1. Las competencias relativas al agua agrícola se reparten del modo siguiente:

   a) el Código 10 regula la localización de las infraestructuras territoriales hídricas, incluidos embalses, balsas, terrazas, zanjas y áreas de infiltración, y las restricciones territoriales correspondientes;

   b) el Código 8 regula la gestión funcional del agua, el mantenimiento de la red, las prioridades funcionales para el agua potable y los aspectos de calidad que se le atribuyen;

   c) el Código 9 regula el uso agrícola del agua y la determinación de las necesidades de la Cesta.

2. Las prioridades en caso de escasez hídrica previstas en el artículo 10, apartado 8, del Código 9 se aplican sobre la base del mapa territorial y mediante decisión del Consejo de Energía y Agua del Código 8, con el dictamen obligatorio del Consejo Agroecológico. Cuando la aplicación reduce el acceso a bienes de la Cesta, incluida la Cesta de Agua, la decisión corresponde a la Asamblea conforme al artículo 19, apartado 3, del Código 1, a propuesta del Consejo de Energía y Agua; en caso de urgencia se aplican los procedimientos del Código 3. La reducción de la cuota mínima garantizada sigue el artículo 4-bis, apartado 6, del Código 8.

3. El Código 10 no decide la asignación funcional del agua.

4. Se prohíbe la impermeabilización de las áreas de infiltración estratégica identificadas en el mapa territorial.

5. Se entiende por **dependencia territorial** una dependencia crítica de suelo fértil, corredores ecológicos, accesibilidad territorial, infraestructuras o localizaciones no sustituibles, necesaria para el mantenimiento de una función esencial de nivel 1–3. Las dependencias territoriales se registran según el Código 15.

Art. 8-bis — Materias primas: recuperación e inventario

1. El Consejo de Hábitat y Territorio lleva en el Catastro, y actualiza cada año, el inventario de los materiales recuperables presentes en el territorio: edificios, vehículos e instalaciones en desuso,

vertederos, residuos de extracciones pasadas y materiales procedentes de la conversión prevista en el artículo 16.2 de la Constitución. El inventario se pone a disposición del Consejo de Producción a efectos de los artículos 2 y 5 del C.1-Annex A.

2. Los yacimientos son Bienes Comunes confiados en custodia a la Comunidad en cuyo territorio se encuentran. La custodia no da derecho a renta.

3. La excavación de un vertedero o de un depósito de residuos de extracciones pasadas, para recuperar sus materiales, requiere conjuntamente, sin perjuicio de la matriz del artículo 7 del Código 3:

   a) los dictámenes obligatorios de los Consejos de Hábitat y Territorio, de Biodiversidad, de Energía y Agua y de Salud;

   b) una Ficha de Seguridad General conforme al Código 14;

   c) un plan de restablecimiento aprobado antes del inicio, cuyas horas se cuentan junto con las de la recuperación, y un plan para la parte no recuperable conforme al artículo 14.5 de la Constitución;

   d) la deliberación de la Asamblea de la Comunidad en cuyo territorio se encuentra el sitio; si la excavación puede afectar a aguas o corredores ecológicos comunes a varias Comunidades, delibera la Asamblea General.

4. La excavación del apartado 3 está prohibida en los santuarios ecológicos y en las áreas candidatas a serlo, en las zonas húmedas y en las áreas de infiltración estratégica. Antes de la activación de los Códigos 13 y 14 no se admite. La excavación conforme al apartado 3 es un uso conforme a una Ficha vigente a efectos del artículo 6, apartado 4, del Código 16. Quedan a salvo el presente Código y el Código 13.

5. El presente artículo no autoriza nuevas extracciones ni la ampliación de las existentes. Queda a salvo el artículo 14.2 de la Constitución.

Art. 9 — Prohibiciones y garantías

1. Se prohíbe:

   a) generar renta sobre el suelo fértil común, el subsuelo, los recursos minerales, los corredores ecológicos o las franjas de protección;

   b) producir consumo neto de suelo fértil sin compensación territorial y ecológica equivalente conforme al artículo 4, apartado 4, y a la STV Regeneración;

   c) interrumpir la conexión ecológica federada prevista en el artículo 2, apartado 3;

   d) ocultar datos que deben incluirse en el Catastro;

   e) efectuar georreferenciación individual con fines de elaboración de perfiles;

   f) ceder a sujetos externos a la Confederación el control del Catastro o del mapa;

   g) efectuar tratamientos en la franja de protección sin la comunicación prevista en el artículo 6, apartado 4.

2. La infracción del apartado 1 constituye una infracción sustancial. La comprobación, la suspensión, la desactivación y los remedios de procedimiento los regula el Código 4.

3. La suspensión o desactivación de una función territorial no puede comprometer las funciones de nivel 1–2 de la Cesta sin la activación simultánea de un Plan de Continuidad o de una función sustitutiva técnicamente conforme.

4. Cabe recurso ante el Círculo de Garantía en un plazo de catorce días por vicio de procedimiento, manifiesta falta de razonabilidad técnica, discriminación o desproporción.

Art. 10 — Disposiciones transitorias, vínculos y primacía

1. El presente Código se coordina con:

   a) el Código 1, artículos 18 y 19 para la Cesta y la escasez y artículo 32 para la jerarquía de las prioridades;

b) el Código 2, para las STV;

c) el Código 3, para las deliberaciones;

d) el Código 4, para la Garantía y los recursos;

e) el Código 5, para las competencias L2 y L3 en materia de hábitat;

f) el Código 6, para la salud y la seguridad sanitaria;

g) el Código 7, artículo 2.2, para la Red y la no elaboración de perfiles;

h) el Código 8, para la energía y el agua;

i) el C.1-Annex A, para la producción;

j) el Código 9, para la agroecología;

k) el Código 12, para el cuidado;

l) el Código 13, para la biodiversidad;

m) el Código 14, para la seguridad;

n) el Código 15, para el Registro de Dependencias.

2. En un plazo de seis meses desde la entrada en vigor, cada Círculo 1 censa:

a) los suelos;

b) los corredores ecológicos existentes;

c) los refugios para polinizadores y las colonias de abejas gestionadas, con georreferenciación provisional;

d) los suelos degradados y los temporalmente no fértiles;

e) las intervenciones anteriores incompatibles.

Además, se activa un Catastro mínimo provisional.

3. En un plazo de doce meses, cada Círculo 1 activa:

a) el Consejo de Hábitat y Territorio;

b) el mapa territorial y el Catastro mínimo;

c) la conexión ecológica mínima;

d) las franjas de protección mínimas;

e) el nodo de la Red Agroecológica Federada;

f) la cuota reservada al Pacto de Convivencia Autónoma prevista en el artículo 4-bis, apartado 5.

4. En caso de superposición documentada de las cargas transitorias relativas a los Códigos 8, 9 y 10, la Asamblea puede conceder una prórroga motivada no superior a seis meses, acompañada de un plan vinculante y de medidas que garanticen la continuidad de la Cesta.

5. Transcurrido el plazo para las nuevas infraestructuras obligatorias sin que se hayan activado, el incumplimiento se trata según el Código 4 y conlleva la preparación de un plan vinculante.

6. En un plazo de noventa días desde la entrada en vigor, las actividades, infraestructuras, destinos de uso y demás disposiciones territoriales existentes que infringen el artículo 9 se ponen en conformidad o se inicia el procedimiento de desactivación. El procedimiento comprende:

a) la verificación de conformidad del Consejo de Hábitat y Territorio;

b) la comprobación documentada de la imposibilidad técnica de adecuación, con el dictamen del Consejo competente por razón de la materia;

c) el inicio del procedimiento de desactivación por la Asamblea, a propuesta del Consejo de Hábitat y Territorio;

d) el Plan de Sustitución con un plazo final cierto y la garantía de continuidad de la Cesta según el Código 4.

7. Para las intervenciones anteriores incompatibles censadas conforme al artículo 5, apartado 5, se adopta en un plazo de doce meses un plan de adecuación o de regeneración con un plazo final no superior a veinticuatro meses. Tienen prioridad las interrupciones de los corredores ecológicos y las

impermeabilizaciones de las áreas de infiltración.

8. **Cláusula de primacía entre Códigos.** En caso de superposición, cada Código prevalece exclusivamente sobre el parámetro de su propia competencia:

    a) el Código 10 sobre el destino de uso, la localización, el consumo bruto y neto de suelo, el Catastro, la georreferenciación y las restricciones territoriales;

    b) el Código 9 sobre la producción agroecológica y el uso agrícola de las infraestructuras territoriales;

    c) el Código 8 sobre la gestión funcional del agua;

    d) el Código 13 sobre los parámetros de biodiversidad y bienestar animal;

    e) el Código 14 sobre la seguridad general.

La cláusula no transfiere competencias y no excluye la coordinación obligatoria entre los Consejos implicados.